

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1712/2534

บริษัท คู วา ต้าเทรตติง จำกัด
กรมศุลกากร

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ.2469 มาตรา 2, มาตรา 10 ทวิ

การพิจารณาถึงราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าชนิดใดจะต้องนำราคาขายส่งเงินสดของสินค้าอย่างเดียวกันมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบ เมื่อสินค้าที่โจทก์นำเข้าเป็นอะไหล่ยานยนต์เทียมจึงจะนำราคาอะไหล่ยานยนต์แท้มาเปรียบเทียบและลดราคาลงร้อยละ 20 ดังที่คำสั่งทั่วไปของจำเลยระบุไว้หาได้ไม่และเมื่อจำเลยมิได้นำสืบว่าราคาตามระเบียบดังกล่าวถือได้ว่าเป็นราคาของหรือราคาอันแท้จริงในท้องตลาดได้เพียงใด จึงไม่มีข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่าโจทก์จะต้องชำระค่าอากรตามระเบียบดังกล่าว การประเมินราคาสินค้าเพิ่มของจำเลยเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย.

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ซื้อสินค้าอะไหล่ต่าง ๆ ที่ใช้กับเครื่องยนต์และรถยนต์จากประเทศบราซิลเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายรวม 53 รายการ ราคาเอฟ.โอ.บี. คิดเป็นเงินไทยรวม 321,099.47 บาท โจทก์ได้ยื่นใบขนสินค้าและแบบแสดงรายการการค้าแสดงราคาสินค้าและเงินภาษีอากรที่คำนวณได้ต่อเจ้าพนักงานของจำเลยเจ้าพนักงานของจำเลยอ้างว่าราคาสินค้าของโจทก์ต่ำกว่าราคาประเมินของจำเลย จึงประเมินราคาสินค้าให้โจทก์เพิ่มราคาและค่าภาษีอากรทำให้โจทก์ต้องเสียเงินภาษี

อาคารเพิ่ม 140,372 บาท สินค้าที่โจทก์นำเข้ามา โจทก์ซื้อตามราคาที่คุณขายได้เสนอขายแก่โจทก์และโจทก์ได้แสดงไว้ในใบสินค้านั้น เป็นราคาอันแท้จริงในท้องตลาด ส่วนราคาสินค้าที่จำเลยคำนวณจำเลยกำหนดขึ้นเองจากของซึ่งไม่เหมือนกันของโจทก์ การประเมินราคาเพิ่มของจำเลยจึงไม่ชอบ ขอให้จำเลยคืนเงินจำนวนดังกล่าวแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า สินค้าอะไหล่ยานยนต์ของโจทก์ที่นำเข้าเป็นสินค้าใช้ทดแทนอะไหล่แท้สำหรับใช้กับรถยนต์โฟล์คสวาเก้นซึ่งผลิตในประเทศเยอรมนีตะวันตก สินค้าของโจทก์ผลิตในประเทศบราซิล เป็นสินค้าที่ไม่เหมือนกับอะไหล่แท้ ในการประเมินราคาสินค้าเพิ่มขึ้นนั้นเจ้าพนักงานของจำเลยได้ปฏิบัติตามคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 28/2527 โดยได้ใช้ราคาอะไหล่แท้ยี่ห้อโฟล์คสวาเก้นตามบัญชีแจ้งราคาสินค้าของบริษัทคอมเมอร์เชียลมอเตอร์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ส่งอะไหล่แท้เข้ามาเป็นเกณฑ์แล้วลดลง 20 เปอร์เซ็นต์ การประเมินชอบด้วยกฎหมายแล้วขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้เพิกถอนการประเมินเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับอาคารเข้าโดยให้เรียกเก็บอาคารเข้า สำหรับราคาสินค้าตามที่ปรากฏในบัญชีราคาสินค้าเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 6 และ 7 โดยให้จำเลยคืนเงินค่าอาคารเข้าส่วนที่เรียกไว้เกินให้โจทก์ กับให้จำเลยชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่โจทก์ชำระอาคารเข้า จนกว่าจะชำระเสร็จ ค่าขออื่นของโจทก์ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "คงมีปัญหาค่าที่จะต้องวินิจฉัยประเด็นเดียวว่า การประเมินราคาสินค้าเพิ่มขึ้นโดยเจ้าพนักงานของจำเลยถูกต้องและชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2469 มาตรา 10 ทวิวรรคสอง บัญญัติว่าการคำนวณค่าภาษีให้ถือตามสภาพของ ราคาของ และพิกัดอัตรา

ศุลกากรที่เป็นอยู่ในเวลาที่ความรับผิดชอบในอันจะต้องเสียค่าภาษีเกิดขึ้นและตามมาตรา 2 ได้นิยามความหมายของคำว่า "ราคาอันแท้จริงในท้องตลาด" หรือ "ราคา" แห่งของ อย่างใด นั้น หมายความว่าราคาขายส่งเงินสด(ในส่วนของการนำเข้าไม่รวมค่าอากร) ซึ่ง จะพึงขายของประเภท และชนิดเดียวกันได้โดยไม่ขาดทุน ณ เวลา และที่ที่ของนำเข้า โดยไม่มีหักทอนหรือลดหย่อนราคาอย่างใด ฉะนั้นราคาที่สมควรกำหนดเพื่อ เรียกเก็บภาษีจึงต้องเป็นราคาในเวลาที่นำเข้าของเข้า ในข้อนี้โจทก์นำสืบว่าได้ยื่นใบขน สินค้าขาเข้าและแบบแสดงรายการการค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคาสินค้าที่โจทก์ได้ แสดงไว้ในแบบแสดงรายการการค้า ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 2-5 ซึ่งตรงกับ ราคาสินค้าที่บริษัทผู้ขายส่งมาให้โจทก์ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 6, 7 และโจทก์ ได้สั่งซื้อสินค้าโดยการเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิตผ่านทางธนาคารมหานคร จำกัด สำนักงานใหญ่ต่อมาโจทก์ได้ชำระราคาสินค้าให้แก่ธนาคารไปและธนาคารออกไป เสร็จรับเงินให้ปรากฏรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 เอกสารทั้งหมดดังกล่าวมา ล้วนแสดงราคาสินค้าที่โจทก์นำเข้าตรงกัน ส่วนจำเลยมิได้นำสืบโต้แย้งในเรื่องนี้ ข้อ เท็จจริงฟังได้ว่าโจทก์ได้แสดงราคาสินค้าจากผู้ขายส่งตามราคาที่เป็นจริง นอกจากนี้ จำเลยยังนำสืบรับว่าโจทก์ได้แสดงราคาสินค้า ซี.ไอ.เอฟ. ซึ่งหมายถึงราคาค่าประกัน ภัยค่าบรรทุกรวมอยู่ด้วย ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 12, 13 แม้โจทก์จะมีได้ แสดงค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมอยู่ด้วยเพื่อแสดงว่าจะขายสินค้าโดยไม่ขาดทุนก็ตาม แต่ การแสดงราคา ซี.ไอ.เอฟ. ก็เป็นการแสดงราคาขายส่งเงินสดซึ่งจะพึงขายสินค้าที่นำ เข้าโดยไม่ขาดทุน ณ เวลาและที่ที่นำเข้าของเข้า พอให้ถือได้ว่าเป็นราคาอันแท้จริงใน ท้องตลาดแล้ว และจำเลยก็มิได้นำสืบหักล้างให้เห็นว่าราคาอันแท้จริงในท้องตลาดไม่ เป็นไปตามที่โจทก์นำสืบ ทางนำสืบของโจทก์จึงมีน้ำหนักฟังได้ว่าราคาที่โจทก์แสดง ในใบขนสินค้าขาเข้าเป็นราคาของเพื่อการคำนวณค่าภาษีอากรแล้ว ส่วนที่จำเลย นำสืบว่า เจ้าพนักงานได้ทำการประเมินโดยอาศัยคำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 28/2527 เรื่องระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินราคาอะไหล่ยานยนต์ ซึ่งระเบียบดังกล่าว

กำหนดให้คิดราคาสินค้าของโจทก์ลดลงร้อยละ 20 ของราคาอะไหล่แท้นั้นเห็นว่า การพิจารณาถึงราคาอันแท้จริงในท้องตลาดของสินค้าชนิดใดจะต้องนำราคาขายส่ง เงินสดของสินค้าอย่างเดียวกันมาเป็นเครื่องเปรียบเทียบเมื่อสินค้าที่โจทก์นำเข้านี้ เป็นอะไหล่อยานยนต์เทียม จึงจำนำราคาอะไหล่อยานยนต์แท้นมาเปรียบเทียบและลด ราคาลงร้อยละ 20 ดังที่คำสั่งทั่วไปกรมศุลกากรที่ 28/2527 ระบุไว้หาได้ไม่ อนึ่ง จำเลยมิได้นำสืบให้เห็นว่าราคาตามระเบียบดังกล่าวถือได้ว่าเป็นราคาของหรือราคา อันแท้จริงในท้องตลาดได้เพียงใด จึงไม่มีข้อเท็จจริงแสดงให้เห็นว่าโจทก์จะต้อง ชำระค่าอากรตามระเบียบดังกล่าวพยานหลักฐานของจำเลยไม่อาจหักล้างพยานหลัก ฐานของโจทก์ได้ข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าการประเมินราคาสินค้าเพิ่มขึ้นของเจ้า พนักงานของจำเลยไม่ชอบด้วยกฎหมายดังคำวินิจฉัยของศาลภาษีอากรกลาง อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น แต่ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ย ให้โจทก์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่โจทก์ชำระอากรขาเข้านั้นเป็นการ พิพากษาเกินคำขอทั้งนี้เพราะโจทก์ขอให้จำเลยรับผิดชอบชำระดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง จึง ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 142 ประกอบด้วยพระ ราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากร และวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพ.ศ. 2528 มาตรา 17 และปัญหาข้อนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ศาลฎีกาก็เห็นสมควรหยิบยกขึ้นวินิจฉัยเองได้"

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระดอกเบี้ยให้โจทก์ในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาล ภาษีอากรกลาง.

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-ก้าน อันนันทน์-นิเวศน์ คำฟ้อง)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ